1. 명예훼손죄는 ① _____ ② _____을/를 적시하여 피해자의 사회적 평가, 즉 ③ _____ 을 떨어뜨렸을 때 성립한다.

모욕죄는 ① _____ 사람을 ② _____하여 그 사람의 _____이/가 나빠졌을 때 성립한다.

보기

평판, 모욕 , 외부적 명예, 공연히, 사실 또는 허위 사실

명예는 객관적 개념과 주관적 개념으로 나뉜다. 객관적 개념은 다시 내적 명예와 외적 명예로 나누는데 법에서 중요한 것은 외적 명예이다. 외적 명예는 한 개인에 대한 사회적 평가로 ( )가 성립한다.

( )은 불 특정 다수가 인식할 수 있는 상태를 뜻한다. 국어사전에서는 세상에서 다 알 만큼 뚜렷하고 떳떳하게 라는 뜻이다. 개별적으로 소수의 사람들에게 사실을 적시했더라도 상대방이 불특정 다수에게 적시된 사실을 전파할 가능성이 있을 때 ( )이 인정된다.

( )란 반드시 사실을 직접 표현한 경우만 말하지 않는다. 의견이나 논평이라는 간접적이고 우회적인 방법을 썼어도 전체 맥락에서 어떤 사실의 존재를 암시한다면 ( ) 가 인정된다.

( )은 상대방을 깔보고 욕되게 한다는 뜻으로 ( )에 해당하는 대표적인 것으로 욕설, 부정적 가치를 대표하는 인종, 성별 등에 대한 차별, 혐오, 경멸 표현 등이 있다.

2. 표현의 자유가 중요한 이유 3가지와 보호받을 수 없는 경우를 이야기해보자.

첫째, 표현을 한다는 것은 인간의 가장 기본적인 ( )이며, 표현의 자유는 인간의 당연한 ( )이다.

둘째, 표현의 자유는 다른 ( )가 보장되기 위한 전제 조건이다.

셋째, 표현의 자유는 어떤 국가나 공동체의 ( )을 평가하는 지표 역할을 한다.

표현의 자유가 보호받지 못하는 경우

타인의 명예나 권리, 공중도덕이나 사회윤리, 국가의 안정보장이나 치안 질서를 침해하는 경우.

명예훼손죄와 모욕죄의 폐지를 주장하는 이유

표현의 (　　와　　)이 전제된 건강한 비판을 막을 수 있기 때문이다. (　　)이 아닌 민사상 손해배상으로 해결할 수 있기 때문이다.

3. 일대일로 대화한 경우에도 명예훼손이 적용될 수 있는 까닭과 이에 반대하는 의견은 무엇인가요?

(　　) 이론

법원에서는 피해자와 친분이 없거나, 피해자와 적대적인 관계에 있는 상대방에게 일대일로 피해자에 대한 사실을 이야기한 경우에는 전파 가능성이 있는 것으로 판단하는 경우가 많다. 비록 한 사람에게만 사실이든 (　　)이든 유포했다면 그것이 (　　)에게 전파될 가능성이 있으므로 명예쉐손재에 해당한다고 보았다.

대법원에서는 개별적으로 소수의 사람에게 사실을 적시하였더라도 그 상대방이 불특정 또는 다수인에게 적시된 사실을 전파할 가능성이 있을 때는 공연성이 인정된다고 했다. 단 피해자와 가까운 관계에 있는 사람에게 얘기한 경우에는 (　　)이 없다고 보고 명예훼손죄가 아니라고 판결하는 경향이 있다.

(　　) 이론에 반대하는 의견

사적으로 은밀히 나눈 대화에서도 (　　)을 인정하는 것은 지나치다. 전파가능성이라는 것은 (　　) 기준을 설정하기 어렵다.

4. 명예훼손죄가 인정된 경우여도 처벌받지 않는 요건은 무엇인가?

말한 사실이 (　　)의 이익을 위한 것일 때다. 여기서 말하는 공공의 이익이란 (　　)의 이익을 말한다. 즉 말한 사실이 나의 이익에만 영향을 미치는 것이 아니라 내 주변에 있는 사람들, 나아가 더 많은 사람에게도 필요한 정보라고 인정될 때 (　　)의 이익과 관련이 있다고 말할 수 있다.

예를 들어 공무원, 국회의원 등의 공직자, 언론사 등 공적 존재이거나 내용 자체가 그들에 관한 것일 때는 공적인 존재에 대한 (　　)과 (　　)의 감시, 비판 기능을 보장하기 위해 '악의적이거나 심하게 경솔한 공격'이 아닌 이상 명예훼손죄가 성립되지 않는다.

5. 사이버 명예훼손죄는 사람을 ① _____할 목적으로 ② __을/를 통하여 ③_____ ④ _____을/를 적시하여 다른 사람의 _____을/를 훼손하는 경우에 성립한다.

통신매체이용음란죄는 자기 또는 다른 사람의 ①_____을/를 유발하거나 만족시킬 목적으로 전화, 우편, 컴퓨터, 그 밖의 ② 을/를 통하여 ③_____(이)나 ④_____을/를 일으키는 ⑤ ,_____._____,_____,_____, 또는 ⑥_____을/를 상대방에게 도달하게 한 사람.

보기

말, 음향, 글, 그림, 영상, 물건, 성적 수치심, 성적 욕망, 통신매체, 혐오감, 비방, 정보통신망, 사회적 명예, 사실 또는 허위 사실, 공연히

비방할 목적은 피해자를 해할 의사나 목적이 있는 것으로 (　　)을 위한 것과는 상반된 것이다. 즉 직시한 사실이 누가 봐도 공공의 이익에 관한 것이고 행위자도 주관적으로 공공의 이익을 위해 그 사실을 적시했다면 비방할 목적이 없다고 판단한다.

(　　)은 성관계를 직접적인 목적이나 전제로 하는 욕망뿐만 아니라, 상대방을 비하하거나 조롱하는 등 상대방에게 성적 불쾌감을 줌으로써 자신의 심리적 만족을 얻고자 하는 욕망도 포함된다. 또한 상대방에 대한 분노를 성적인 말로 풀려고 시도한 것도 (　　)에 해당한다.

6. 사이버 명예훼손과 형법상 명예훼손의 차이점을 말하고, 사이버 공간에서 처벌이 더 엄한 이유는 무엇인지 알아보자.

사이버 명예훼손이란 (　　)이 소셜 미디어를 비롯한 (　　)에서 발생하는 것이고 오프라인 공간에서 발생하면 (　　)의 명예훼손이다. 사이버 공간에서의 명예훼손을 더 엄격하게 처벌하는 이유는 어떤 표현이 (　　)되는 것이 전제되는 곳이기 때문이다.

사이버 명예훼손은 (　　)법에 따르며 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 형법상 명예훼손은 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징

역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금, 공연히 (　　)을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

7. 사이버 공간에서 일대일 채팅으로 상대방에게 성과 관련된 비속어나 욕을 사용했다면 어떤 조에 해당하는지 말하고, 이 죄가 명예훼손이나 모욕죄와 다른 점은 무엇인지 밝혀보자.

일대일 채팅으로 상대방에게 음란한 말을 했다면 (　　)에 해당한다. (　　)가 명예훼손과 모욕죄와 다른 점은 (　　)이 없다는 것이다. (　　)은 불특정 다수가 인식할 수 있는 상태를 뜻하는데 일대일 채팅으로 상대방에게 욕하는 것은 다른 사람들이 없는 곳에서 욕을 한 것이니, 공연성이 없다고 볼 수 있다.

(　　)는 자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 유발하거나 만족시킬 목적이 있어야 한다. 이런 목적이 있었는지 없었는지는 가해자와 피해자의 관계, 음란 행위를 한 이유나 내용 방법 등 여러 사정을 종합해서 판단한다. 비밀 채팅이나 DM, 카카오톡 메신저에 일대일로 대화할 때 성관계 사진을 보냈으면 모두 (　　) 유죄 판결이 나왔다.

8. 범죄 피해를 당했을 때 가장 중요한 것은 무엇인지 아래 상황에 맞추어 이야기해 보자.

(　　) 모으기
이 증거를 근거로 가해자에게 처벌을 받도록 해야 한다. 또한 정보통신서비스 제공자에게 해당 정보 삭제나 반박 내용 게재를 요청해야 한다.

채팅 창의 메시지나 인터넷 게시판의 글일 때 채팅 창이나 게시판을 (　　) 해야 한다. 말로 명예훼손이나 모욕을 당하는 경우 (　　)을 하거나 영상을 찍는다. 여의치 않으면 주변에 있던 사람에게 (　　)이 되어 달라고 부탁한다. 그 사람이 모르는 사람이라면 연락처를 꼭 받아둔다. (　　)은 경찰서에 출석해 참고인 조사를 받고, 사실확인서를 써 주어야 한다.

심하게 모욕이나 명예훼손을 당한 경우 (　　)를 고소해 형사처벌이나 보호처분을 받도록 해야 할 것이다. 가해자를 모른 경우라도 수사시관에서 (　　) 제공자에게 가해자의 신원 정보를 요청하기도 하고 IP 주소 통신사 추적 등을 통해 찾아내기도 한다.

인터넷 같은 정보통신망을 통해 명예훼손 등을 당한 경우 피해자는 해당 정보를 삭제하거나 게시글을 반박하는 내용을 게재해 달라고 정보통신서비스 제공자에게 요청할 수 있다. (　　) 제공자는 정보 삭제 요청을 받으면 즉시 삭제하거나 임시 조치를 해야하며 요청자와 게시한 사람 모두에게 이런 사실을 알려야 한다.